

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6441/2540

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
นายแก้ว โนรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 277

จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายในปี 2536 รวม 3 ครั้ง และในปี 2537 รวม 2 ครั้ง หลังจากกระทำความผิดในแต่ละครั้ง จำเลยมิได้ควบคุมหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้เพื่อกระทำชำเราผู้เสียหายในครั้งต่อไปแต่อย่างใดผู้เสียหายคงอยู่ที่บ้านและไปโรงเรียนตามปกติ ดังนี้ ผู้เสียหายได้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยแต่ละครั้งแล้ว แม้จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายครั้งที่สองห่างจากครั้งแรกประมาณ 2 ถึง 3 วัน ครั้งที่สามห่างจากครั้งที่สองเพียง 1 วัน และครั้งที่ห้าห่างจากครั้งที่สี่เพียง 1 วัน และในแต่ละครั้งจำเลยกระทำไปโดยมีเจตนากระทำชำเราเหมือนกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยในแต่ละครั้งจึงเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายคนละวันต่างวาระกันและมีได้เป็นการกระทำต่อเนื่องกันแต่อย่างใด จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายรวม 5 ครั้ง จึงเป็นความผิดรวม 5 กระทง

จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายในปี 2536 รวม 3 ครั้ง และในปี 2537 รวม 2 ครั้ง หลังจากกระทำความผิดในแต่ละครั้ง จำเลยมิได้ควบคุมหรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง

ผู้เสียหายไว้เพื่อกระทำซ้ำเราผู้เสียหายในครั้งต่อไปแต่อย่างใดผู้เสียหายคงอยู่ที่บ้าน
และไปโรงเรียนตามปกติ ดังนี้ ผู้เสียหายได้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากการกระทำ
ทำความผิดของจำเลยแต่ละครั้งแล้ว แม้จำเลยกระทำซ้ำเราผู้เสียหายครั้งที่สองห่าง
จากครั้งแรกประมาณ 2 ถึง 3 วัน ครั้งที่สามห่างจากครั้งที่สองเพียง 1 วัน และครั้งที่
ห้าห่างจากครั้งที่สี่เพียง 1 วัน และในแต่ละครั้งจำเลยกระทำไปโดยมีเจตนากระทำ
ซ้ำเราเหมือนกันก็ตาม การกระทำทำความผิดของจำเลยในแต่ละครั้งจึงเป็นการกระทำ
ต่อผู้เสียหายคนละวันต่างวาระกันและมิได้เป็นการกระทำต่อเนื่องกันแต่อย่างใด จึง
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จำเลยกระทำซ้ำเราผู้เสียหายรวม 5 ครั้ง จึงเป็น
ความผิดรวม 5 กระทง

(วิรัตน์ ลัทธिवงศกร-วินัย วิมลเศรษฐ-บุญศรี แก้วสาร)

ศาลจังหวัดมุกดาหาร - นายนิติ ศรีนาราง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ